

2. 防止拒不执行判决、裁定罪的滥用。实践中，负有执行义务的人抗拒执行或消极执行的情形大量存在，生效法律文书是否能得到充分执行一定程度上还取决于执行法院是否采取足够的执行措施，不能仅以有抗拒执行的行为就认定行为人构成犯罪。这也符合上述立法、司法解释的本意，即将犯罪与普通抗拒执行的行为作出区分，防止拒不执行判决、裁定罪的滥用，保护公民合法权益不受侵犯。

编写人：广东省高级人民法院 潘惠莉

（三）妨害国（边）境管理罪

33

运送他人偷越国(边)境的车辆是否作为作案工具没收

——黄某某等运送他人偷越国(边)境案

【案件基本信息】.

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区梧州市中级人民法院(2024)桂04刑终43号刑事判决书

2. 案由：运送他人偷越国(边)境罪

【基本案情】

2023年5月27日，被告人黄某某、农某某、赵某某为牟取非法利益，在陈某某(另案处理)等人的安排下，对武某某(音译)等七名非法入境的越南籍人员进行分段运送。其中，赵某某在某小区接到武某某等人后，由农某某驾驶一辆红色本田小轿车在前探路确认是否有警察查缉，赵某某驾驶一辆小汽车

搭载武某某等人跟随在后，将武某某等人从广西靖西市区运送至广西南宁市江南区明阳中学附近，再由黄某某驾驶一辆白色轩逸小轿车将其从南宁市运往广东省汕头市，12时许，黄某某搭载武某某等人沿广昆高速开往广东省汕头市途经岑溪市市中林服务区时，被公安民警查获。

在实施上述行为过程中，被告人黄某某从中获利2000元、被告人赵某某从中获利2100元。

【案件焦点】

运送他人偷越国(边)境的车辆是否作为作案工具没收。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区岑溪市人民法院经审理认为：被告人黄某某、农某某、赵某某违反国家出入国境管理法规，非法运送他人偷越国境，构成运送他人偷越国境罪，应予依法惩处。被告人黄某某、农某某、赵某某在他人的安排下，受雇参与实施运送他人偷越国境犯罪行为，是共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。因运送他人偷越国境的行为尚未完成，构成犯罪未遂，对三被告人依法可以比照既遂犯从轻处罚；被告人黄某某、农某某有坦白情节，被告人赵某某有自首情节，三被告人愿意接受处罚，均依法从轻处罚。据此，以运送他人偷越国境罪，分别判处：黄某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；农某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；赵某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；继续追缴被告人黄某某的违法所得人民币2000元、被告人赵某某的违法所得人民币2100元，待追缴后没收，上缴国库；公安机关扣押在案的作案工具黄某某的小型轿车1辆、黑色手机1部，农某某的手机1部，赵某某的手机1部，均予以没收。

被告人黄某某上诉称，其名下小轿车是用合法财产购买，平时用于跑网约车顺风车，事先不知道所载人员为越南籍人员，不应予以没收，请求归还。

广西壮族自治区梧州市人民法院经审理认为：原审被告人黄某某、农某某、赵某某违反国家出入国境管理法规，非法运送他人偷越国境，其行为已触犯

《中华人民共和国刑法》第三百二十一条第一款之规定，构成运送他人偷越国境罪。原审被告人黄某某、农某某、赵某某在他人的安排下，受雇参与实施运送他人偷越国境犯罪行为，是共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法从轻处罚。因运送他人偷越国境的行为尚未完成，构成犯罪未遂，对三原审被告人依法可以比照既遂犯从轻处罚；原审被告人黄某某、农某某有坦白情节，原审被告人赵某某有自首情节，三原审被告人愿意接受处罚，依法从轻处罚。

对于上诉人黄某某的上诉意见，认为涉案小轿车购买于2021年12月1日且已设定抵押，平时主要用于日常工作和生活，没有证据证明是为实施犯罪而购买，虽然该车被用于本次运输偷越国境的越南籍人员，但并非上诉人为犯罪而专门购买的作案工具，故原判对上诉人黄某某没收车辆的判决不当。据此，判决如下：

一、维持广西壮族自治区岑溪市人民法院(2023)桂0481刑初361号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第四项，即：被告人黄某某犯运送他人偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；

二、被告人农某某犯运送他人偷越国境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；

三、被告人赵某某犯运送他人偷越国境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；

四、继续追缴被告人黄某某的违法所得人民币2000元、被告人赵某某的违法所得人民币2100元，待追缴后没收，上缴国库；

五、撤销广西壮族自治区岑溪市人民法院(2023)桂0481刑初361号刑事判决的第五项，即：公安机关扣押在案的作案工具黄某某的小型轿车1辆、黑色手机1部，农某某的手机1部，赵某某的手机1部，均予以没收；

六、公安机关扣押在案的作案工具黄某某的黑色手机1部，农某某的手机1部，赵某某的手机1部，均予以没收；

七、公安机关扣押的黄某某的小型轿车1辆，依法返还上诉人黄某某。

【法官后语】

本案的争议焦点在于运送他人偷越国(边)境的车辆是否作为作案工具没收。

一、作案工具的认定

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,供犯罪分子犯罪所用的本人财物,应当予以没收。该条款对于作案工具没有作出更详细的规定,强调了该财物是供犯罪使用及属于犯罪分子本人两个方面,根据全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著的《〈中华人民共和国刑法〉释义及实用指南》^①解释,“供犯罪所用的本人财物”,是指供犯罪分子进行犯罪活动而使用的属于他本人所有的钱款和物品,如用于走私的运输工具、赌博用的赌具等。

本案中,涉案的小型轿车确实被被告人用于运送他人偷越国境,符合第一个条件即供犯罪所用,该车虽然是按揭购买,但本案中被告人已经取得所有权,属于被告人所有,只是对车辆设置了抵押,亦符合第二个条件即属于本人财物,故该车可以认定为作案工具。

二、作案工具是否应该一概没收

处于抵押期间分期付款的车辆能否判决没收,实践中存在较大争议。一种观点认为,车辆虽然设置了抵押权,但是本案中被告人已经取得了车辆所有权,仍属于被告人用于作案的犯罪工具,故判决没收。另一种观点认为,车辆已经向银行设置了抵押,尚有大额贷款未偿还,应保障抵押优先受偿权。

以上两种观点均有合理之处,作案车辆是否作为作案工具没收,应综合考虑。首先,抵押物的灭失,但债权债务关系仍受法律保护。依据刑事判决车辆是以作案工具没收的,设立在该车辆上的抵押权因国家的没收行为而消灭。抵押权消灭,但双方的合法有效的债权债务关系仍然受法律保护,抵押权人可以主张偿还欠款,不能仅仅因为害怕导致后续民事纠纷就不执行《中华人民共和国刑法》第六十四条。

①全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著：《〈中华人民共和国刑法〉释义及实用指南》，中国民主法制出版社2011年版，第32页。

